



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1115 del 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 276 del 10/07/2026

PROPOSTA N. 1996 del 10/07/2026

OGGETTO: Determina a contrarre. Fornitura e posa in opera di rete in polietilene per campetto Gabella .
CIG: BC5A2AFF63

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonch  la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

- il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ha competenza sulla manutenzione e sulla fruibilit  dei beni di propriet  dell'Ente, compresi gli impianti sportivi;

Richiamata la Convenzione Rep. n. 1 del 10/02/2025 per l'affidamento in gestione alla Omnia Service Srl con sede legale a Lamezia Terme in via G.Da Fiore n.1 C.F/P.IVA 03926980792, dell'impianto comunale denominato CAMPETTI GABELLA- CIG : B3238A87A0;

Preso atto della richiesta inoltrata dal Gestore all'Ente in data 09/04/2026 in merito alla manutenzione straordinaria del campetto;

Acquisito al protocollo n. 0036019/2026 il verbale di sopralluogo effettuato in data 16/04/2026 dal Funzionario Comunale alla presenza del Rappresentante Legale dell'associazione Omnia Service SRL, dal quale emerge la necessit  di procedere alla sostituzione delle reti sovrastanti le due porte del campetto, in quanto risultano deteriorate e non suscettibili di riparazione;

Precisato che l'intervento sopra descritto rientra tra i lavori di manutenzione straordinaria di competenza dell'Ente, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione rep. n. 1 del 10/02/2025.

Rilevata pertanto la necessit  di ripristinare la funzionalit  della recinzione sovrastante le due porte del campetto di Gabella attraverso la fornitura e posa in opera di rete in polietilene;

Atteso:

CHE si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura presso la struttura in oggetto;

CHE, dato l'importo del presente affidamento, inferiore ad euro 140.000,00, per lo stesso non vi   l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs n.36/2023.

CHE, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00, e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto.

CHE l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CHE l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CHE ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

CHE l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

-il fine che il contratto intende perseguire;

-l'oggetto del contratto;

-l'importo dell'affidamento;

-la modalità di stipula del contratto;

-la modalità di scelta del contraente;

CHE l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CHE il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore competente;

Richiamate

-l'istruttoria a cura del RUP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.

488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018.

-l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

-l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) – Via n. Paganini, 12 che si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura alle condizioni di cui sopra e per la somma complessiva pari ad euro 2.200,00 (di cui imponibile 2.000,00 oltre iva 10% pari ad euro 200.00) incluso posa in opera;
Considerato che l'importo dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Progetto desunta da analisi prezzi da tariffari e/o prezzari ufficiali;

Ritenuto, dunque, possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificato all'operatore economico: EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si e' dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto, come da preventivo agli atti, alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Preso atto della regolarita' contributiva dell'operatore economico affidatario cosi' come desumibile dal DURC in corso di validità agli atti ;

Dato atto che dall'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici, gestito dall'ANAC: Non sono state individuate annotazioni;

Constatato, complessivamente, il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Constatato, altresì, il rispetto del principio di rotazione di cui al D.Lgs. 36/2023;

Dato atto

-CHE è stato acquisito il CIG : BC5A2AFF63 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

-CHE il contributo ANAC non è dovuto;

-CHE il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs n. 36/2023;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di euro 2.200,00 (di cui imponibile euro 2.000,00 oltre iva 10% pari ad euro 200,00) sul capitolo 1827/0 piano dei conti 1.03.01.02.012, bilancio 2026-2028, esercizio 2026;

Visti

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Dato atto che:

-Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczek in servizio presso lo scrivente Settore per il quale a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
28/07/2026	29/08/2026	2.200,00 IVA inclusa 10%

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico: EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO ANTONIO & C.", P.I.00468160791, con sede a Lamezia Terme (CZ) – Via n. Paganini, 12 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 la fornitura di cui in premessa CIG: BC5A2AFF63;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma complessiva di euro 2.200,00 (di cui imponibile 2.000,00 oltre iva 10% pari ad euro 200,00) sul capitolo 1827/0 piano dei conti 1.03.01.02.012, , bilancio 2026-2028, esercizio 2026;

di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

-il fine che il contratto intende perseguire: manutenzione straordinaria campetto di quartiere denominato Gabella;

-l'oggetto del contratto: nella fattispecie la fornitura e posa in opera di rete metallica per la recensione sovrastante le porte dell'impianto sportivo denominato Campetto Gabella;

-l'importo dell'affidamento a base di gara: pari ad euro 2.000,00 oltre IVA 10%;

-la modalità di stipula del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

-l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

- il termine per la conclusione delle forniture è fissato in 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo motivate proroghe concesse dal RUP;

- la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo;

-i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

-la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, a) del D.lgs n. 36/2023;

-che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

1) nella necessità di espletare la manutenzione straordinaria del campetto ovvero la fornitura visto l'approssimarsi della stagione sportiva 2026/27;

2) nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

di specificare:

-CHE è stato acquisito il CIG: BC5A2AFF63 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che :

-Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk;

- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott.Pierlugi Strangis;

di disporre che a seguito di regolare servizio e presentazione di regolare fattura sul codice univoco 7A6C71 vengano predisposti appositi atti di liquidazione per come meglio stabilito nel disciplinare di incarico;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1996 del 10/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 13/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 276 del 10/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1827	537	1	06	01	1	03	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	2.200,00

a favore di:

Codice	Fornitore
14199	EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS DI SCARPINO E C.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Fornitura e posa in opera di rete in polietilene per campetto Gabella . CIG: BC5A2AFF63

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.